

Planifier sans confisquer le pouvoir

Six garanties distinctives pour L'Avenir en commun

France · septembre 2026 · paquet de transmission

Ce qui est proposé

Six garanties transversales à intégrer, modifier ou écarter séparément ; neuf fiches de mise en oeuvre déjà ancrées dans le socle LFI.

Demande

Nous vous transmettons, en 2026, six garanties proposées à L'Avenir en commun. Elles complètent des engagements déjà présents dans l'édition 2025 actuellement mobilisée pour le programme 2027 : lois-cadres de planification écologique et démocratique, Conseil à la planification écologique, moyens des opérateurs publics, protection des biens communs, intervention citoyenne et droits nouveaux des salariés.

Le dossier ne demande pas l'adoption d'une architecture CCT complète, ni ne présente le socle LFI comme une invention CCT. Ses six apports distinctifs portent sur les dépendances vitales, la capacité de continuité, l'accès hors numérique, l'extinction des exceptions, la charge démocratique et l'évaluation contradictoire.

Statut de travail

Le paquet a été constitué sans intervenant extérieur avant envoi. Il ne prétend donc ni avoir été reçu, ni validé juridiquement, ni chiffré définitivement. Les points ouverts sont explicitement signalés dans chaque fiche ; ils ne sont pas masqués par une promesse.

Les six garanties à examiner en priorité

L'audit de non-duplication sépare les apports réellement distinctifs (ci-dessous) des neuf clauses qui ne font que préciser des engagements déjà portés par LFI.

ID	Amendement	Effet recherché
M04	Registre public des dépendances vitales	Pour eau, énergie, soins, paiements, communications et alimentation, publier les dépendances critiques, points uniques de défaillance, solutions de secours et autorités d'arrêt.
M05	Porte de capacité avant tout transfert de service essentiel	Toute nationalisation, délégation, reprise publique ou changement d'opérateur d'un service essentiel est précédé d'une cartographie des compétences, stocks, données, contrats, systèmes et voies de secours.
M07	Droit à une voie non numérique pour les droits vitaux	Aucun droit à l'eau, à la santé, au logement, au revenu ou au recours ne dépend exclusivement d'une identité, application ou connexion numérique.
M09	Extinction matérielle des pouvoirs d'urgence	Toute mesure exceptionnelle comporte des clés distinctes d'activation, de prolongation, de suspension et de certification de fin ; elle expire sans renouvellement explicite.
M10	Budget de charge démocratique	Toute réforme mesure le temps, les déplacements, les pièces, la traduction, l'assistance et les points de veto qu'elle impose aux personnes.
M12	Comptabilité écologique et sociale contradictoire	Les décisions d'investissement public publient au moins une mesure rivale des effets sociaux et écologiques, leurs hypothèses et les données brutes accessibles.

Fiches des six garanties distinctives

Chaque fiche indique l'effet, la voie, le risque et le garde-fou. Les conditions de retrait constituent une discipline : elles empêchent de défendre un dispositif indépendamment de ses effets.

M04 — Registre public des dépendances vitales

Effet. Pour eau, énergie, soins, paiements, communications et alimentation, publier les dépendances critiques, points uniques de défaillance, solutions de secours et autorités d'arrêt.

Voie. Loi sectorielle et obligations de service public, avec protection des détails opérationnels sensibles.

Risque. Divulgence utile à une attaque.

Garde-fou. Publication en deux niveaux : information citoyenne et annexe protégée contrôlée.

Indicateurs. Couverture des services, nombre de dépendances uniques réduites, exercices de continuité.

M05 — Porte de capacité avant tout transfert de service essentiel

Effet. Toute nationalisation, délégation, reprise publique ou changement d'opérateur d'un service essentiel est précédé d'une cartographie des compétences, stocks, données, contrats, systèmes et voies de secours.

Voie. Clauses législatives sectorielles et cahiers des charges.

Risque. Veto dilatoire de l'opérateur sortant.

Garde-fou. Échéance, responsable public, accès aux informations essentielles et suspension du transfert si la continuité n'est pas vérifiable.

Indicateurs. Interruptions, dépendances découvertes tardivement, délai de restauration.

M07 — Droit à une voie non numérique pour les droits vitaux

Effet. Aucun droit à l'eau, à la santé, au logement, au revenu ou au recours ne dépend exclusivement d'une identité, application ou connexion numérique.

Voie. Loi sur les services publics et règlements de chaque opérateur.

Risque. Fraude ou surcharge de guichet.

Garde-fou. Preuve de présence minimale, procédure de réconciliation non punitive et contrôle humain.

Indicateurs. Taux d'accès hors ligne, refus erronés, délais de correction.

M09 — Extinction matérielle des pouvoirs d'urgence

Effet. Toute mesure exceptionnelle comporte des clés distinctes d'activation, de prolongation, de suspension et de certification de fin ; elle expire sans renouvellement explicite.

Voie. Réforme des régimes d'exception, lois sectorielles et, si nécessaire, révision constitutionnelle.

Risque. Ralentir une protection urgente.

Garde-fou. Mesures conservatoires brèves, contrôle juridictionnel rapide et maintien des droits non dérogeables.

Indicateurs. Durée, renouvellements, contrôles, pouvoirs effectivement retirés.

M10 — Budget de charge démocratique

Effet. Toute réforme mesure le temps, les déplacements, les pièces, la traduction, l'assistance et les points de veto qu'elle impose aux personnes.

Voie. Études d'impact, décrets et règles de consultation.

Risque. Nouvel indicateur bureaucratique.

Garde-fou. Publication simple, test usager, suppression automatique des formalités qui n'améliorent pas la protection.

Indicateurs. Temps moyen et inégalités d'accès au droit.

M12 — Comptabilité écologique et sociale contradictoire

Effet. Les décisions d'investissement public publient au moins une mesure rivale des effets sociaux et écologiques, leurs hypothèses et les données brutes accessibles.

Voie. Loi organique relative aux lois de finances, lois de programmation et décrets d'évaluation.

Risque. Paralysie par expertise.

Garde-fou. Seuils de matérialité, calendriers et droit à l'objection motivée.

Indicateurs. Écarts entre prévisions et effets, corrections intervenues, jeux de données ouverts.

Clauses de mise en oeuvre déjà ancrées dans le socle LFI

Les neuf fiches suivantes ne sont pas présentées comme des nouveautés. Elles précisent les garanties de pluralisme, continuité, recours et contrôle attachées aux engagements LFI existants.

M01 — Loi-cadre de planification écologique démocratique

Effet. Une loi quinquennale fixe les objectifs physiques, les investissements, les responsabilités sectorielles et les modalités de révision publique.

Garde-fou. Objectifs, données, audit indépendant et voies de recours sont séparés ; une révision ne peut effacer les séries historiques.

M02 — Conseil de planification pluraliste et droit de contre-expertise

Effet. Compléter le Conseil de planification écologique par un collège syndical, associatif, territorial et citoyen tiré au sort, doté d'un droit de publication de désaccord et de contre-expertise financée.

Garde-fou. Mandats courts, publication des intérêts, délais de réponse, recours juridictionnel.

M03 — Communs de bassin versant et contrats de solidarité hydrique

Effet. Donner aux bassins versants une gouvernance publique multi-acteurs de l'eau : collectivités, usagers domestiques, salariés, agriculteurs, scientifiques et associations.

Garde-fou. Registre public des prélèvements, représentation non proportionnelle au volume, accès vital prioritaire, appel indépendant.

M06 — Gouvernance démocratique des pôles publics et communs stratégiques

Effet. Nationalisations et pôles publics reçoivent un conseil distinct de direction, contrôle et évaluation : salariés, usagers, collectivités, État et expertise indépendante.

Garde-fou. Mandats, données, budget et droit de saisine définis ; publication des décisions et des conflits d'intérêts.

M08 — Défenseur territorial des droits portables

Effet. Une porte d'entrée unique, adossée au Défenseur des droits et aux réseaux territoriaux, oriente les personnes confrontées à une rupture de droit interterritoriale ou administrative.

Garde-fou. Pouvoir de saisine, référé, fonds d'aide et publication des délais ; évaluation par les usagers.

M11 — Clause sociale et écologique de capacité dans la commande publique

Effet. Les achats publics soutiennent les filières nécessaires à la transition à condition de documenter emploi, conditions de travail, empreinte, réparabilité, dépendances et continuité.

Garde-fou. Lots accessibles, assistance publique, critères transparents et recours.

M13 — Fonds de continuité et de réparation territoriale

Effet. Financer les voies de secours, l'adaptation, la restauration de service et la réparation des dommages de transition, avant qu'une crise ne transfère le coût aux ménages et collectivités les plus fragiles.

Garde-fou. Critères publics, préfinancement, décaissement contrôlé et évaluation des pertes non réparées.

M14 — Droit d'alerte et de reprise des entreprises d'infrastructure abandonnées

Effet. Salariés, usagers et collectivités peuvent déclencher un examen de continuité et, sous conditions strictes, une reprise publique ou coopérative d'une activité vitale abandonnée.

Garde-fou. Audit indépendant, plan de capacité, indemnisation conforme au droit applicable et obligation de service.

M15 — Convention citoyenne permanente de suivi de la bifurcation

Effet. Une assemblée citoyenne tirée au sort suit les objectifs, reçoit les désaccords publics, peut exiger une contre-enquête et saisir le Parlement.

Garde-fou. Obligation de réponse motivée, budget de contre-expertise, suivi public des suites.

Mode d'intégration dans L'Avenir en commun

La contribution est datée de 2026 et s'appuie sur les points d'ancrage de l'édition 2025 du programme, alors mobilisée pour 2027. Les formulations ci-dessous sont des ajouts programmatiques, non des articles de loi et non des citations du programme.

Mesures	Ancrage LFI 2027	Ajout proposé
M01–M02, M04–M05, M10–M13	Chapitre 12 : planification écologique	Rendre les lois-cadres, le Conseil, les données, les investissements et les évaluations contestables et continus.
M03, M06, M08	Chapitres 2 et 14 : biens communs	Donner aux communes de l'eau et aux pôles publics des règles de gouvernance, de recours et de continuité.
M07, M09, M15	Chapitre 1 : intervention populaire	Garantir l'accès effectif aux droits, l'arrêt des exceptions et le suivi citoyen des décisions.
M14	Chapitre 3 : citoyenneté dans l'entreprise	Prolonger les droits de préemption et de contrôle des salariés vers les infrastructures vitales abandonnées.

Limites et sources

Les ancrages de la contribution LFI 2027 reposent sur l'édition 2025 de L'Avenir en commun et sur les pistes d'actualisation publiées en 2026 : « Une République permettant l'intervention populaire », « Collectiviser les biens communs fondamentaux », « Reconnaître la citoyenneté dans l'entreprise et des droits nouveaux aux salariés », « La bifurcation écologique pour une société de l'harmonie », la démocratie écologique communale et les éco-régions. Les liens, le droit applicable, les données budgétaires et les limites sont conservés dans le dossier source.

Le document de référence est le dossier local CCT France, notamment 02b-matrice-amendements.md, 04-droit-et-competences.md, 05-budget-et-capacites.md, 08-contradiction.md et 10-auto-contradiction.md.

Instruction juridique : ce qui doit être qualifié

Les propositions ci-dessous s'appuient sur du droit existant. Elles ne sont pas des avis juridiques et ne prétendent pas que le texte d'application est déjà écrit.

Mesures	Voie	Question non résolue à l'envoi
M01, M02, M10, M12, M15	Loi, programmation et règlements des assemblées	Constitution art. 34 ; LOLF ; règles de participation. Définir précisément compétence, indicateurs et portée de la réponse publique.
M03	Code de l'environnement et gouvernance des bassins	L211-1 fournit un socle de gestion durable ; articulation avec les instances existantes à instruire.
M04, M05, M06	Lois sectorielles et statuts des opérateurs	Définir service vital, niveau de publicité, accès aux données, responsabilités et continuité.
M07, M08	Droits des usagers et recours	Le CRPA et le Défenseur des droits donnent des points d'appui ; voie hors ligne et éventuelle extension organique à qualifier.
M09	Régimes d'urgence	Loi pour les régimes sectoriels ; articles 16 et 36 de la Constitution à traiter séparément.
M11, M14	Commande publique, droit du travail et procédures collectives	Critères liés à l'objet et proportionnés ; recherche de repreneur existante mais pas de reprise automatique.
M13	Loi de finances et contrats territoriaux	Crédits, recettes, règles de répartition et contrôle parlementaire doivent être votés.

Budget et capacités : ordre de réalité

Aucun total n'est affiché : additionner ces mesures créerait un chiffre faux. Le coût doit être instruit par périmètre, effectif, système, investissement, maintenance, financement et hypothèses. Les lois de finances imposent une présentation sincère des charges prévisibles.

Bloc	Mesures	Dépense à isoler	Passage à l'étape suivante
Architecture démocratique	M01, M02, M10, M12, M15	secrétariats, données, indemnisation, contre-expertise	participants, fréquence, méthodes et systèmes définis
Eau et continuité	M03, M04, M05, M13	cartographies, exercices, stocks, maintenance, réparation	service, territoire, responsable et solution de secours identifiés
Droits effectifs	M07, M08, M09	guichets, médiation, recours, formation	droit vital, voie humaine et délai de correction fixés
Production et achat	M06, M11, M14	formation, audits, ingénierie de reprise, maintenance	diagnostic de capacité et compatibilité européenne documentés

Contrôle de sincérité : aucune aide sélective ou reprise ne doit être présentée comme automatiquement compatible avec le droit de l'Union ; aucune voie hors ligne comme financée sans effectifs et délais ; aucun fonds comme réel sans ressource et règles de décaissement.

Objections et réponse courte

Une bureaucratie de plus. Chaque organe doit avoir droit, budget, trace et clause de retrait ; les formalités inutiles doivent disparaître.

Un frein à l'urgence. Les procédures conservatoires et les délais courts préservent l'action ; l'exception sans fin devient elle-même un risque.

Une capture des communs. Représentation pluraliste, données publiques, recours et moyens de participation limitent la capture sans prétendre l'abolir.

Un coût non financé. Aucun montant total n'est inventé : chaque crédit doit indiquer sa recette, ses métiers et ses coûts de maintenance.

Une incompatibilité européenne. La commande publique doit rester liée à l'objet, transparente et proportionnée ; les aides sélectives sont qualifiées avant engagement.

Ce que le paquet demande

Pas l'adoption d'un bloc fermé. Il propose six garanties prioritaires, chacune révisable ou écartable, et neuf clauses de mise en oeuvre. Il demande que les engagements déjà présents soient dotés de règles de contrôle, de recours, de continuité et de retrait à la hauteur de leurs ambitions.

État au jour de l'envoi : propositions rédigées, sourcées et auto-contradictaires ; ni réception, ni validation juridique, ni chiffrage définitif ne sont présumés.